

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약서 작성 부적정
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있고, 위 업무 수행 중 국유재산에 대한 실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 대부 절차에 착수하고 대부 중인 국유재산은 점유 및 사용현황을 조사하는 업무를 하고 있다.

한편, 국유재산기획처는 국유재산 업무의 총괄·조정 및 업무개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제11조의2에 따르면 실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 지체 없이 대부 절차에 착수하도록 되어 있고

같은 세칙 제33조에 따르면 대부받는 자와 대부계약을 체결하고자 할 때에는 [별지 제14호 서식]의 '국유재산 대부계약서'를 작성하도록 되어 있다.

한편, 같은 세칙 제34조 제1항 제6호 및 '국유재산 대부계약서' 제7조와 제8조에 따라 대부받은 자가 그 사용목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있으므로 담당자는 대부계약서 작성시 대부계약서상 사용목적을 정확히 기재하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부의 국유재산 대부계약서 작성 실태를 점검한 결과

2013. 4. 15. ○○군으로부터 인수한 전북지역본부 소관 '전라북도 ○○군 ○○면 ○○리 XX-X'(잡종지, 8,698㎡) 소재 국유재산 대부계약의 경우 2016. 1. 29. 실태조사 시 '체육용지'로 이용되고 있는 것을 확인 하였는데도 2017. 1월 피대부자인 ○○○와 대부계약을 갱신(2017. 1. 1. ~2021. 12. 31., 연간대부료 1,307천 원)하면서 사용목적을 '기타'로 기재하였고

2012. 12. 14. ◇◇군으로부터 인수한 강원지역본부 소관 '강원도 ◇◇군 ◇◇읍 ◇◇리 XXX-X'(전, 255㎡) 소재 국유재산 대부계약의 경우 2013. 8. 19. 실태조사 시 '답'으로 이용되고 있는 것을 확인하였는데도 피대부자인 ◎◎◎과 대부계약을 갱신(2017. 1. 1. ~2021. 12. 31., 연간대부료 28천 원)하면서 사용목적을 '◎◎◎'으로 기재하는 등

[표 7] 및 [별지 3] ‘대부 중인 국유재산 사용목적 기재 부적정 명세’과 같이 총 6,764건의 국유재산 대부계약서가 사용목적에 실제 사용내용과 다르거나 용도와 무관하게 기재한 것으로 확인되었다

[표 7] 국유재산 대부계약서의 사용목적 기재 부적정¹⁾ 현황

(단위 : 건)

소관부점	사용목적 기재 내용				합 계
	대지	잡종지	오류표기 등	기타	

“기재 생략”

* [표 7]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

한편, 현 국유재산관리시스템 상 대부계약은 [그림 1]과 같이 담당자가 대부재산의 사용목적에 직접 입력하도록 되어 있어 담당자에 따라 사용목적에 실제와 다르게 잘못 입력하여 계약서를 작성하는 사례가 발생하고 있으므로 사용목적에 실제 용도에 맞게 정형화(농경지, 주택부지, 상가부지 등)하고 담당자가 정형화된 용도 중에서 선택하여 입력하도록 하는 등 국유재산관리시스템을 개선할 필요가 있다.

1) ‘목적외 사용’은 대부계약서상 사용목적과 달리 이용함에 따라 대부료율 변경 및 대부 계약 해지 대상이나, ‘사용목적 기재 부적정’은 대부계약서상 사용목적에 구체적인 사용 목적이 아닌 포괄적 내용을 입력하거나 기재 오류로 인한 것으로 대부료율 변경 또는 대부계약 해지 대상재산은 아님

[그림 1] 국유재산관리시스템 대부계약체결 화면

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않았으며 향후 담당직원 교육을 통해 대부계약서상 사용목적을 명확하게 작성하겠다고 답변하였고 국유재산 기획처는 대부계약서상 사용목적을 명확하게 정하는 등의 보완이 필요하다고 공감하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 국유재산 대부계약서 작성 시 실제 이용현황과 일치하게 사용목적을 정확히 기재하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 국유재산기획처장은 대부계약 체결 시 사용목적을 정형화하고 정형화된 사용목적 중에서 선택하여 입력하도록 하는 등 대부계약서에 사용목적이 잘못 기재되지 않도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)